私的独占禁止及び公正取引確保法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法の禁止に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　私的独占禁止及び公正取引確保に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「私的独占」とは、事業者が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより市場を独占することをいう。

2　この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が共同して価格、生産量、取引先等を拘束するカルテルや入札談合をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法の禁止に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

公正取引委員会は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、公正取引委員会が管理統理する。

2　公正取引委員会は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　公正取引委員会は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法の禁止に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

公正取引委員会は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

公正取引委員会の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

公正取引委員会及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

公正取引委員会は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

公正取引委員会は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

公正取引委員会は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　公正取引委員会の組織と性格

第1条

公正取引委員会は大統領の所轄の下に置かれ、独立して職権を行使する合議体機関とする。

第2条

人格が高潔で法律又は経済に精通した有識者を、議会の同意を得て任命する。

第3条

委員の任期は五年とし、刑事裁判又は心身の故障によらなければ免任されない。

第4条

委員会に事務総局を置き、経済取引局、審査局等の直属部局を設ける。

第5条

委員会は、手続及び独占禁止指針に関する公正取引委員会規則を定める権限を有する。

第6条

委員は、政党の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

第7条

職務上知り得た事業者の営業秘密を漏らしたときは、重刑に処する。

第8条

毎年度、独占禁止法の執行状況及び市場集中度の白書を議会に提出する。

第9条

各省庁及び検察庁に対し、必要な資料の提出及び調査協力を求めることができる。

第10条

外国の反トラスト当局と情報交換及び共同捜査協定を締結する。

第4章　私的独占及びカルテル（不当な取引制限）の排除

第1条

事業者は、いかなる市場においても私的独占をしてはならない。

第2条

複数の事業者が共同して価格を決定し、又は市場を分割してはならない。

第3条

国又は地方自治体の公共調達において、受注予定者を事前に取り決めてはならない。

第4条

公務員が入札談合を教唆又は主導したときは、速やかに検察に告発する。

第5条

事業者団体が構成事業者の価格設定を拘束し、又は新規参入を制限してはならない。

第6条

著しく独占的な市場構造が生じた場合、事業の一部譲渡等の分割を命ずることができる。

第7条

違反事実を自ら当局に最初に申告した事業者に対し、課徴金を全額免除する。

第8条

二位以下の申告者に対しても、協力度合いに応じて課徴金額を大幅に減額する。

第9条

一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる合併を禁止する。

第10条

一定規模以上の会社が株式取得又は合併をするときは、三十日前に届け出なければならない。

第5章　不公正な取引方法の禁止

第1条

公正な競争を阻害するおそれがある行為を、委員会が指定し禁止する。

第2条

正当な理由がないのに、特定の事業者に対する供給又は購入を共同して拒絶してはならない。

第3条

特定の地域又は相手方に対し、正当な理由なく不当に差別的な価格で取引してはならない。

第4条

正当な理由がないのに、原価を著しく下回る対価で供給し他の事業者を排除してはならない。

第5条

他の事業者の活動を困難にさせるため、著しく高額で原材料等を買い集めてはならない。

第6条

相手方に対し、不当に他の商品又は役務を合わせて購入することを強制してはならない。

第7条

競争者との取引をしないことを条件として、不当に相手方と取引してはならない。

第8条

流通業者に対し、商品の小売価格を拘束してはならない（著作物を除く）。

第9条

取引上の優位な立場を利用し、納入業者に対し不当な減額、返品、協賛金を強要してはならない。

第10条

競争者の顧客に対し、虚偽の告知をして取引を妨害してはならない。

第6章　審査手続及び行政処分（排除命令・課徴金）

第1条

何人も違反事実を通報でき、委員会は職権により審査を開始する。

第2条

審査官は、事業者の事務所等に立ち入り、電子メール、契約書等を領置できる。

第3条

審査官は、関係人を出頭させ、供述調書を作成することができる。

第4条

違反行為をした者に対し、行為の差止め及び再発防止策の策定を命ずる。

第5条

カルテル対象商品の売上額に対し、最大十パーセントの課徴金を課す。

第6条

過去十年以内に違反歴のある事業者に対し、課徴金算定率を五割加算する。

第7条

談合を主導した幹事企業に対し、課徴金を加重する。

第8条

命令を発する前に、予定される処分内容を通知し、証拠の閲覧及び意見陳述を保障する。

第9条

回復しがたい損害を防止するため、裁判所に対し行為の一時停止を申し立てることができる。

第10条

委員会の処分に対する取消訴訟は、高等裁判所の専属管轄とする。

第7章　民事差止請求及び刑事罰則

第1条

不公正な取引方法により被害を受けた者は、裁判所に侵害の停止を直接請求できる。

第2条

排除措置命令が確定した違反事業者は、過失がないことを理由として賠償を免れ得ない。

第3条

違反行為をした個人は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処する。

第4条

カルテルを行った法人に対し、五億円以下の罰金刑を科する。

第5条

官製談合又は主謀者に対し、七年以下の拘禁刑を科する。

第6条

確定した排除措置命令に故意に違反した者は、二年以下の拘禁刑に処する。

第7条

立入検査を拒み、妨げ、又は隠滅した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

第8条

カルテル等の重大犯罪は、公正取引委員会の告発を待って初めて起訴できる。

第9条

組織的談合によって得た利益は、刑事裁判において没収する。

第10条

公務員の談合関与を発見したときは、任命権者に対し直接免職等の懲戒を求める。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

公正取引委員会は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

1　公正取引委員会の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

公正取引委員会は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

公正取引委員会は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

公正取引委員会は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

公正取引委員会は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

公正取引委員会は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

公正取引委員会は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

公正取引委員会は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。